

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1651/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายวิชัย โรจน์รัตนปัญญา

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (1), มาตรา 56, มาตรา 334, มาตรา 335

จำเลยเอาเข็มขัดทอง ต้มหูเพชร จี้เพชร จี้ทองคำ แหวนเพชร แหวนทองคำ กำไลประดับเพชร กำไลทองคำ ราคา 400,000 บาทเศษของผู้เสียหายไปซ่อนไว้ในลำโพงวิทยุของจำเลยโดยปิดไว้มิดชิดในห้องจำเลย แล้วทำอุบายเคลื่อนย้ายของใช้ในบ้านและห้องนอนผู้เสียหายและห้องอื่นให้กระจัดกระจาย เมื่อผู้เสียหายพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุจำเลยบอกว่าเครื่องเทพวิทยุของจำเลยก็หายไปด้วย แสดงว่าเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับจำเลยเองเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต จำเลยมีความผิดฐานลักทรัพย์

จำเลยมีอายุ 25 ปี รู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้ว ยังมีความโลภถึงขนาดลักทรัพย์ของน้ำซึ่งมีราคามากมาย ทั้งๆ ที่น้ำมีความทุกข์ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็น จำเลยก็มิได้มีจิตเมตตา กลับซ้ำเติมด้วยการลักทรัพย์ของมีค่าจนแทบจะหมดตัวแล้วยังสร้างหลักฐานเท็จเพื่ออำพรางคดีอีก จำเลยจึงไม่สมควรจะได้รับการปรานีให้รอการลงโทษ.
(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบังอาจใช้มีดกรีดหมอนซึ่งใช้ด้ายเย็บจนขาดออกอันเป็นการทำลายสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองทรัพย์สินแล้วลักเอาทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งมัดไว้ในหมอนกับลักเอาทรัพย์สินซึ่งเก็บไว้ในห้องนอนรวมเป็นเงิน 484,400 บาท ของนางนุกุล ศุภกิจโยธผู้เสียหายไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 ที่แก้ไขแล้ว

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 5 ปี จำเลยรับสารภาพชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี นอกจากที่แก้ให้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาในศาลชั้นต้นอนุญาตให้ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "ที่จำเลยฎีกาว่า การที่จำเลยนำทรัพย์สินของผู้เสียหายไปไว้ในห้องของจำเลย ก็เพราะผู้เสียหายมาอาศัยบ้านจำเลยหลายเดือนแล้ว ไม่เกรงใจเจ้าของบ้าน ไม่ช่วยล้างจานอาหาร ยืมเงินขอให้ยกบ้านให้ พาคนอื่นมานอนในบ้าน จำเลยไม่พอใจ การกระทำของจำเลยเป็นการแกล้งผู้เสียหายให้ออกไปจากบ้านจึงไม่เป็นการกระทำโดยทุจริตนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ผู้เสียหายเป็นน้องมารดาจำเลยชั้นสอบสวนมารดาจำเลยก็ว่า ผู้เสียหายพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ปกติตอนเช้าผู้เสียหายไปขายของที่ตลาดบางกะปิเป็นเวลา 3 นาฬิกา และกลับบ้านเวลา 20 นาฬิกา ปรากฏว่าบ้านมารดาจำเลยมี 3 ห้อง มีคนเพียง 3 คนจะให้ผู้เสียหายแยกอยู่ห้องหนึ่งต่างหาก

ก็น่าจะทำได้ แต่มารดาจำเลยได้ให้ผู้เสียหายพักนอนในห้องและเตียงเดียวกันแสดงว่ามีความไว้วางใจและรักใคร่ผู้เสียหายผู้เป็นน้อง เรื่องขอให้ยกบ้านให้นั้นมารดาจำเลยก็ว่า เป็นเรื่องผู้เสียหายขอแลกบ้าน แต่มารดาจำเลยไม่ยอมแลกสำหรับเรื่องยืมเงินมารดาจำเลยกับผู้เสียหายเคยยืมเงินไปใช้เรื่องพาผู้อื่นไปพักที่บ้านจำเลย ผู้เสียหายรับว่าได้เคยพาบุตรและคนนอกไปพักที่บ้านจำเลยเพียงครั้งเดียว น่าจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และหากมีว่ามีเหตุดังที่อ้าง ก็น่าจะพูดจาบอกกล่าวให้ผู้เสียหายออกไปจากบ้านได้ แต่ฝ่ายจำเลยหาได้ทำไม่ข้ออ้างของจำเลยจึงไม่น่าหนักให้รับฟัง ส่วนปัญหาที่ว่า จำเลยกระทำโดยมีเจตนาทุจริตหรือไม่นั้นข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยเอาเข็มขัดทอง ต้มหู เพชร จี้เพชร จี้ทองคำ แหวนเพชร แหวนทองคำ กำไลประดับเพชร กำไลทองคำราคา 400,000 บาทเศษของผู้เสียหายไปซ่อนไว้ในลำโพงวิทยุของจำเลยโดยปิดไว้ปิดชิดในห้องจำเลย แล้วทำอุบายเคลื่อนย้ายของใช้ในบ้านและห้องนอนผู้เสียหายและห้องอื่นให้กระจัดกระจาย เมื่อผู้เสียหายพาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจที่เกิดเหตุจำเลยบอกว่าเครื่องเทปวิทยุของจำเลยก็หายไปด้วยแสดงว่าเป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับจำเลยเองการกระทำของจำเลยจึงเป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริต ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่าจำเลยลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปนั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

ที่จำเลยฎีกาว่า ถ้าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดดังฟ้องก็ขอให้รอกการลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีอายุ 25 ปีรู้สึกผิดชอบชั่วดีแล้ว ยังมีความโลภถึงขนาดลักทรัพย์ของน้ำซึ่งมีราคามากมายทั้ง ๆ ที่น้ำมีความทุกข์ต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็น จำเลยก็มีได้มีจิตเมตตา กลับซ้ำเติมด้วยการลักทรัพย์ของมีค่าจนแทบจะหมดตัวแล้วยังสร้างหลักฐานเท็จเพื่ออำพรางคดีอีก เมื่อคำนึงถึงเหตุทั้งปวงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 แล้ว จำเลยไม่สมควรจะได้รับการปรานีให้รอกการ

ลงโทษ ที่ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปีก็เป็นคุณแก่จำเลยมากแล้ว ฎีกาของ
จำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

พิพากษายืน".

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>